Einstieg „Ampelkarten – gültig, nichtig oder anfechtbar?“ – Lehrerhandreichung

Fall Svenja und acht Fälle zum Vorlesen

Rahmen	DS 13, nach der Rechen-Minute und dem Ankommen
Dauer	20 Minuten
Lehrbuch	S. 153–160, Arbeitsheft S. 121–128
Sozialform	Plenum, Einzelentscheidung mit Karten
Material	Datei „LF3 Modul 8 - Einstiegsmaterial“ und das Aufgabenheft Modul 8

Ziele

Am Ende des Einstiegs können die Schülerinnen und Schüler …

- gültige, schwebend unwirksame, nichtige und anfechtbare Rechtsgeschäfte unterscheiden,
- Gründe für Nichtigkeit und Anfechtung nennen (Formmangel, Geschäftsunfähigkeit; Irrtum, arglistige Täuschung),
- ihre Entscheidung mit dem Fachbegriff begründen.

Vorbereitung – Checkliste

Material	Anzahl	Hinweis
Ampelkarten in vier Farben	Klassensatz	grün gültig · gelb schwebend unwirksam · orange anfechtbar · rot nichtig
Fälle 1–8	1	Einstiegsmaterial, mit Lösung
Arbeitsheft S. 125	–	Fall Svenja

Ablaufplan

Zeit	Phase	Lehrkraft	Schülerinnen und Schüler	Sozialform / Material
0–5	Fall Svenja	Liest den Fall vor (Arbeitsheft S. 125): „Muss sie?“ Kurze Meinungsrunde ohne Auflösung.	äußern sich	Plenum
5–8	Karten	Verteilt die vier Karten und erklärt die Farben.	legen Karten bereit	Einzeln
8–18	Ampelspiel	Liest Fall für Fall vor. Alle heben gleichzeitig eine Karte. Bei Uneinigkeit zwei Personen begründen lassen, dann auflösen.	entscheiden, begründen	Plenum · Karten
18–20	Übergang	Zurück zu Svenja: „Welche Karte jetzt?“ Weiter mit dem Nachlesen.	entscheiden	Plenum

Wenn die Zeit knapp wird
Nur die Fälle 1, 2, 4, 6 und 7 spielen.

Differenzierung
Mehr Unterstützung: Die vier Farben mit Merksatz stehen an der Tafel.
Für Profis: Fall 6 (Kleid zu teuer): Warum ist ein Motivirrtum kein Anfechtungsgrund? Begründe.

Stolpersteine

- Richtig ist notarielle Beurkundung, nicht Beglaubigung (Buch S. 159).

- Das Buch-Beispiel „Alkohol an 14-Jährige“ ist juristisch umstritten und wird im Modul nicht verwendet.

Tafelbild

linke Tafelseite	rechte Tafelseite
nichtig (von Anfang an ungültig): Geschäftsunfähigkeit · Formmangel · Scherz · Verstoß gegen Gesetz	anfechtbar (erst gültig, dann rückgängig): Irrtum · arglistige Täuschung · widerrechtliche Drohung